

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางดวงรัตน์ ศรีวิจิตรกมล กับพวก โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 269/2547
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 46

คำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งยกฟ้องจำเลยที่ 2 ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย ได้รับอันตรายสาหัส และถึงแก่ความตาย มีประเด็น
ตรงกับประเด็นในคดีนี้ที่ว่า จำเลยที่ 2 ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจาก
ความระมัดระวังตามที่โจทก์ที่ 1 ฟ้องหรือไม่ เมื่อโจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 2 เป็นคู่
ความในคดีดังกล่าว จึงต้องผูกพันตามคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าว คดีนี้เป็นคดีแพ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่
ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาจึงต้องฟังว่าจำเลยที่ 2 มิได้ขับรถด้วยความ
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับ
อันตรายแก่กายตามฟ้อง เมื่อจำเลยที่ 2 มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 1
ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่โจทก์ที่ 1
ฟ้องด้วย

การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ชดใช้เงินแก่โจทก์ที่ 3 ที่ 8 ที่ 17 ที่ 56 และที่ 63 เกินกว่าจำนวนที่ปรากฏในคำขอท้ายฟ้องโจทก์แต่ละคนดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และ 247 โดยให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ชดใช้เงินเป็นจำนวนตามคำขอของโจทก์ แต่ละคนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไป

โจทก์ทั้งหกสืบฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ขับซีรต โดยสารประจำทางสาย 1067 หมายเลขทะเบียน 11-0354 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 4 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 มีหน้าที่ขับรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81-3185 นครปฐม จำเลยที่ 2 และที่ 4 ขับรถในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ตามลำดับโดยประมาทเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเบียดชนกัน อย่างแรงที่บริเวณกึ่งกลางทางโค้ง ประกอบกับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 มีสภาพชำรุดทรุดโทรมโครงสร้างไม่แข็งแรงพอ และรับคนโดยสารเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นเหตุให้ผู้โดยสารได้รับอันตรายแก่กาย อันตรายสาหัส และถึงแก่ความตาย ซึ่งโจทก์ทั้งหกสืบได้รับความเสียหายดังกล่าว จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งหกสืบตามจำนวนต่างๆ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินตามจำนวนต่างๆ ดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ขับรถโดยใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ แต่จำเลยที่ 4 เป็นผู้ขับรถบรรทุกแล่นสวนทางมาด้วยความเร็วสูงและเสียหลักแล่นแฉลบเข้าในช่องเดินรถของจำเลยที่ 2 เป็นเหตุให้รถบรรทุกที่

จำเลยที่ 4 ขับพ่วงชนรถโดยสารที่จำเลยที่ 2 ขับอย่างแรงตรงบริเวณไหล่ทางในช่องเดินรถของจำเลยที่ 2 สูดวิสัยที่จำเลยที่ 2 จะป้องกันขัดขวางไว้ ทั้งรถยนต์ที่จำเลยที่ 2 ขับมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุดทรุดโทรม มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบคุมถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยผ่านการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ได้ขับรถโดยสารประจำทางบรรทุกคนโดยสารเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ได้บรรทุกจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลในรถยนต์นั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 4 แต่เพียงฝ่ายเดียว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ให้การว่า เหตุรถชนกันนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 ที่ขับรถโดยสารเสียหลักพ่วงขวางช่องทางเดินรถของจำเลยที่ 4 ที่จำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพในคดีอาญามีหมายเลขแดงที่ 355/2531 ของศาลจังหวัดมีนบุรี ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 5 และที่ 6 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 2 ที่ 12 ที่ 23 และที่ 42 ถึงแก่กรรม นางประภา โสมจิตเศรษฐ์ นายเชษฐ์ ดวงเลขา นางอรทัย วันเพ็ญ และนายเจน เจนพิทักษ์ชาติ ทายาทของโจทก์ที่ 2 ที่ 12 ที่ 23 และที่ 42 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนตามลำดับ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทก์ทั้งหกสิบสี่ ดังนี้ โจทก์ที่ 1 จำนวน 2,480,000 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 396,990 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 366,650 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 998,450 บาท โจทก์ที่ 5 จำนวน 1,000,000 บาท โจทก์ที่ 6 จำนวน 992,500 บาท โจทก์ที่ 7 จำนวน 860,100 บาท โจทก์ที่ 8 จำนวน 555,900 บาท โจทก์ที่ 9 จำนวน 375,000 บาท โจทก์ที่ 10

จำนวน 521,300 บาท โจทก์ที่ 11 จำนวน 833,900 บาท โจทก์ที่ 12 จำนวน 202,000 บาท โจทก์ที่ 13 จำนวน 352,000 บาท โจทก์ที่ 14 จำนวน 985,000 บาท โจทก์ที่ 15 จำนวน 995,000 บาท โจทก์ที่ 16 จำนวน 980,000 บาท โจทก์ที่ 17 จำนวน 993,700 บาท โจทก์ที่ 18 และที่ 19 จำนวน 977,000 บาท โจทก์ที่ 20 จำนวน 1,000,000 บาท โจทก์ที่ 21 จำนวน 360,000 บาท โจทก์ที่ 22 จำนวน 408,000 บาท โจทก์ที่ 23 จำนวน 16,800 บาท โจทก์ที่ 24 จำนวน 192,000 บาท โจทก์ที่ 21 ถึงที่ 24 จำนวน 40,000 บาท โจทก์ที่ 25 จำนวน 112,203 บาท โจทก์ที่ 26 จำนวน 30,879 บาท โจทก์ที่ 27 จำนวน 17,004 บาท โจทก์ที่ 28 จำนวน 22,220 บาท โจทก์ที่ 29 จำนวน 80,785 บาท โจทก์ที่ 30 จำนวน 34,945 บาท โจทก์ที่ 31 จำนวน 25,640 บาท โจทก์ที่ 32 จำนวน 57,450 บาท โจทก์ที่ 33 จำนวน 91,570 บาท โจทก์ที่ 34 จำนวน 329,763 บาท โจทก์ที่ 35 จำนวน 33,887 บาท โจทก์ที่ 36 จำนวน 425,453 บาท โจทก์ที่ 37 จำนวน 31,379 บาท โจทก์ที่ 38 จำนวน 92,822 บาท โจทก์ที่ 39 จำนวน 69,203 บาท โจทก์ที่ 40 จำนวน 41,695 บาท โจทก์ที่ 41 จำนวน 26,788 บาท โจทก์ที่ 42 จำนวน 413,130 บาท โจทก์ที่ 43 จำนวน 38,043 บาท โจทก์ที่ 44 จำนวน 184,719 บาท โจทก์ที่ 45 จำนวน 78,146.50 บาท โจทก์ที่ 46 จำนวน 104,196 บาท โจทก์ที่ 47 จำนวน 72,255 บาท โจทก์ที่ 48 จำนวน 47,736 บาท โจทก์ที่ 49 จำนวน 13,531 บาท โจทก์ที่ 50 จำนวน 15,349 บาท โจทก์ที่ 51 จำนวน 71,000 บาท โจทก์ที่ 52 จำนวน 21,701 บาท โจทก์ที่ 53 จำนวน 106,983 บาท โจทก์ที่ 54 จำนวน 24,550 บาท โจทก์ที่ 55 จำนวน 17,174 บาท โจทก์ที่ 56 จำนวน 16,087 บาท โจทก์ที่ 57 จำนวน 14,800 บาท โจทก์ที่ 58 จำนวน 18,780 บาท โจทก์ที่ 59 และที่ 61 คนละ 3,000 บาท โจทก์ที่ 60 จำนวน 13,000 บาท โจทก์ที่ 62 จำนวน 18,371 บาท โจทก์ที่ 63 จำนวน 15,032 บาท และโจทก์ที่ 64 จำนวน 13,352 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินที่โจทก์แต่ละคนได้รับนับแต่วันที่ 16

ธันวาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ร่วมกันชดใช้เงินแก่จำเลยที่ 1 จำนวน 150,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าชอนนอกจากนี้ให้ยกและยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ร่วมกันใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ที่ 59 และที่ 61 คนละ 400 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันและไม่ได้เถียงกันฟังได้เป็นที่ยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 2 ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ขับรถโดยสารประจำทางสาย 1067 หมายเลขทะเบียน 11-0354 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 แล้วเกิดเหตุเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81-3185 นครปฐม ซึ่งมีจำเลยที่ 4 ลูกจ้างของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 เป็นผู้ขับ เป็นเหตุให้คนโดยสารในรถโดยสารประจำทางของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายสาหัส และได้รับอันตรายแก่กาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งหกสิบสี่และจำเลยที่ 1 ต่อมาพนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมินบุรีฟ้องจำเลยที่ 4 ต่อศาลจังหวัดมินบุรี ขอให้ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย ได้รับอันตรายสาหัส และถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดมินบุรีพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 355/2531 ของศาลจังหวัดมินบุรี คดีถึงที่สุด และพนักงาน

อัยการประจำศาลจังหวัดมินบุรีฟ้องจำเลยที่ 2 ต่อศาลจังหวัดมินบุรีในข้อหาเดียวกับ
จำเลยที่ 4 ด้วย โดยโจทก์ที่ 1 เข้าเป็นโจทก์ร่วม จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ ศาล
จังหวัดมินบุรีพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่ง
เป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 10 ปี โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง ตามคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 5665/2534 คดีถึงที่สุด คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์ที่ 1 ว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5665/2534 มีผลผูกพันโจทก์ที่ 1 และจำเลยที่
2 ซึ่งเป็นคู่ความในคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า ตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ศาลฎีกา
วินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 2 ขับรถในอัตราความเร็วประมาณ 60 ถึง 90 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยมีได้ชะลอความเร็วลงก่อนจะถึงทางโค้งที่เกิดเหตุ มิใช่สาเหตุของการที่
ทำให้รถยนต์ทั้งสองคันชนกัน ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ชนรถบรรทุกสิบล้อที่จำเลยที่ 4 ขับและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้
รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กาย แล้วพิพากษายกฟ้องทุกข้อหา คดีถึงที่
สุด ข้อเท็จจริงในคดีอาญาดังกล่าวจึงมีประเด็นโดยตรง ตรงกับประเด็นในคดีนี้ที่ว่า
จำเลยที่ 2 ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังตามที่โจทก์ที่
1 ฟ้องหรือไม่ เมื่อโจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 2 เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว ดังนั้น โจทก์
ที่ 1 และจำเลยที่ 2 ต้องผูกพันตามคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าว คดีนี้เป็นคดีแพ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่
ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา จึงต้องฟังว่า จำเลยที่ 2 มิได้ขับรถด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายสาหัส และได้รับ
อันตรายแก่กายตามฟ้อง เมื่อจำเลยที่ 2 มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 1
ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่โจทก์ที่ 1
ฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ชดใช้เงินให้แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 366,650 บาท โจทก์ที่ 8 จำนวน 555,900 บาท โจทก์ที่ 17 จำนวน 993,700 บาท โจทก์ที่ 56 จำนวน 16,087 บาท และโจทก์ที่ 63 จำนวน 15,032 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดนั้น ปรากฏว่าตามคำขอท้ายฟ้องโจทก์แต่ละคนดังกล่าวมีคำขอให้ใช้เงินในวันทำละเมิดจำนวน 366,530 บาท 550,000 บาท 833,500 บาท 16,000 บาท และ 13,000 บาท ตามลำดับ ดังนี้ จึงเป็นการพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ชำระเงินเกินไปกว่าคำขอของโจทก์แต่ละคนดังกล่าว เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247 โดยให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ชดใช้เงินเป็นจำนวนคำขอของโจทก์แต่ละคนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไป"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 366,530 บาท โจทก์ที่ 8 จำนวน 550,000 บาท โจทก์ที่ 17 จำนวน 833,500 บาท โจทก์ที่ 56 จำนวน 16,000 บาท และโจทก์ที่ 63 จำนวน 13,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินที่โจทก์ดังกล่าวแต่ละคนได้รับ นับแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(พิชิต คำแฝง-สมชาย จุลนิติ-ชวลิต ตุลยสิงห์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ